

株式会社エックス 就業規則

第1章 総則

第1条(目的)

この就業規則(以下「規則」という)は、労働基準法第89条に基づき、株式会社エックス(以下「会社」という)の労働者の就業に関する事項を定めるものである。

第2条(適用範囲)

この規則は、会社のすべての労働者に適用する。ただし、パートタイム労働者については、別途定めるパートタイム労働者就業規則による。

第3条(規則の遵守)

会社は、この規則に定める労働条件により、労働者に就業させる義務を負い、労働者は、この規則を遵守しなければならない。

第2章 採用、異動等

第4条(採用手続)

会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。

第5条(採用時の提出書類)

労働者として採用された者は、採用された日から1週間以内に次の書類を提出しなければならない。

1. 住民票記載事項証明書
2. 自動車運転免許証の写し(所持者のみ)
3. 資格証明書の写し(所持者のみ)
4. その他会社が指定するもの

第6条(試用期間)

1. 新たに採用した者については、採用日から3か月間を試用期間とする。
2. 会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
3. 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第53条第2項に定める手続によって行う。
4. 試用期間は、勤続年数に通算する。

第7条(労働条件の明示)

会社は、労働者を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、

その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

第8条(人事異動)

会社は、業務上の都合により、労働者に対して配置転換、転勤、出向、その他人事異動を命じることがある。

第9条(休職)

1. 労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命じることがある。
 1. 業務外の傷病により、1か月以上勤務できないと認められるとき
 2. 刑事事件に関し起訴されたとき
 3. その他、特別な理由があるとき
2. 休職期間は、前項第1号の場合は、最長1年とする。前項第2号の場合は、当該刑事事件の係属期間とする。前項第3号の場合は、その都度会社が定める期間とする。
3. 休職期間中の賃金は、支給しない。
4. 休職期間が満了しても復職できない場合、又は休職期間中に復職が困難と会社が判断した場合は、退職扱いとすることがある。

第3章 服務規律

第10条(服務)

労働者は、次の事項を守り、誠実に職務を遂行しなければならない。

1. 会社の指示に従い、職務に専念すること
2. 会社の信用を傷つけ、又は会社の不利益となる行為をしないこと
3. 職務上知り得た秘密を漏洩しないこと
4. 会社の財産を大切にすること
5. その他、会社の秩序を乱すような行為をしないこと

第11条(遵守事項)

労働者は、次の事項を遵守しなければならない。

1. 始業及び終業の時刻を守り、みだりに勤務場所を離れないこと
2. 正当な理由なく、無断で欠勤、遅刻、早退をしないこと
3. 職務に関係のない物品を職場に持ち込まないこと
4. 職場内での政治活動、宗教活動、その他会社の秩序を乱す行為をしないこと
5. 会社内では常に清潔な身だしなみを心がけること
6. その他、会社が定める諸規則を遵守すること

第12条(職場のパワーハラスメントの禁止)

会社は、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、次の措置を講じる。

1. パワーハラスメントの内容、防止するための方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
2. 相談窓口を設置し、労働者が相談しやすい体制を整備する
3. パワーハラスメントが発生した場合、迅速かつ適切に対応する
4. 再発防止に向けた措置を講じる
5. 相談者、行為者等のプライバシーを保護する

第13条（セクシュアルハラスメントの禁止）

会社は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、前条各号に掲げる措置を講じる。

第14条（妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止）

会社は、職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止するため、第12条各号に掲げる措置を講じる。

第15条（その他あらゆるハラスメントの禁止）

会社は、職場における上記以外のあらゆるハラスメントを防止するため、第12条各号に掲げる措置を講じる。

第16条（個人情報保護）

会社は、労働者の個人情報について、個人情報保護に関する法律及び会社の定める個人情報保護規程に基づき、適正に管理する。

第17条（始業及び終業時刻の記録）

労働者は、会社の定める方法により、始業及び終業の時刻を正確に記録しなければならない。

第18条（遅刻、早退、欠勤等）

1. 労働者が遅刻、早退、又は欠勤をする場合は、事前に所属長に連絡し、その指示に従わなければならない。
2. やむを得ない理由により事前に連絡できなかった場合は、事後速やかに所属長に連絡し、遅滞なく欠勤等の理由を記載した書面を会社に提出しなければならない。

第4章 労働時間、休憩及び休日

第19条（労働時間及び休憩時間）

1. 労働時間は、1週間あたり40時間、1日あたり8時間とする。
2. 休憩時間は、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とする。
3. 会社は、業務の都合により、前2項の労働時間及び休憩時間を変更することがある。

第20条(休日)

1. 休日は、毎週土曜日及び日曜日とする。
2. 会社は、業務の都合により、前項の休日を他の曜日に変更することがある。
3. 年末年始(12月29日～1月3日)、夏季休暇(8月13日～8月15日)を休日とする。
4. その他、会社が必要と認める日を休日とすることがある。

第21条(時間外及び休日労働)

1. 会社は、業務上の必要がある場合、労働者に対して時間外労働又は休日労働を命じることができる。
2. 時間外労働及び休日労働については、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出るものとする。
3. 会社は、労働者が育児又は介護を行う場合、労働基準法及び育児・介護休業法に基づき、時間外労働及び休日労働を制限又は免除することがある。

第22条(勤務間インターバル制度)

会社は、労働者の健康確保のため、勤務終了後から次の勤務開始までに、原則として11時間以上のインターバル時間を設けるよう努める。

第5章 休暇等

第23条(年次有給休暇)

1. 労働者は、入社日から起算して6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日の年次有給休暇を取得することができる。
2. その後1年ごとに、次の表の日数を年次有給休暇として取得することができる。

勤続年数	1年	2年	3年	4年	5年	6年以上
年次有給 休暇日数	11日	12日	14日	16日	18日	20日

3. 年次有給休暇の取得は、労働者の請求に基づき、会社の業務を妨げない範囲で、会社が指定する。
4. 年次有給休暇の請求は、原則として取得日の1週間前までに行うものとする。

第24条(年次有給休暇の時間単位での付与)

1. 会社は、労使協定に基づき、年次有給休暇を時間単位で付与することができる。
2. 時間単位で付与できる日数は、1年あたり5日を限度とする。
3. 時間単位での年次有給休暇の取得方法については、別途定める。

第25条(産前産後の休業)

1. 女性労働者は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、産前休業を

取得することができる。

2. 女性労働者は、出産の翌日から8週間は、産後休業を取得しなければならない。ただし、産後6週間を経過した女性労働者が請求し、医師が認めた場合は、この限りでない。
3. 産前産後休業期間中の賃金は、支給しない。

第26条（母性健康管理の措置）

会社は、妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者から、医師の指導に基づき、勤務時間の短縮、休憩時間の延長等の措置の申出があった場合、適切に対応する。

第27条（育児時間及び生理休暇）

1. 1歳未満の子を養育する労働者は、1日2回、各30分の育児時間を請求することができる。
2. 女性労働者は、生理日の就業が著しく困難な場合、生理休暇を請求することができる。
3. 育児時間及び生理休暇期間中の賃金は、支給しない。

第28条（育児・介護休業、子の看護休暇等）

1. 労働者は、育児・介護休業法に基づき、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等を請求することができる。
2. 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める

第29条（不妊治療休暇）

労働者は、不妊治療のため、1年あたり5日（不妊治療のための通院等をする場合は10日）を限度として、不妊治療休暇を取得することができる。

第30条（慶弔休暇および慶弔見舞金）

労働者が次の各号に該当する場合、次の日数の慶弔休暇を取得することができる。

1. 配偶者が死亡した場合：7日
2. 父母、子が死亡した場合：5日
3. 祖父母、兄弟姉妹が死亡した場合：3日
4. その他、会社が特別に認める場合：会社が定める日数

慶弔見舞金については別に定める。

第31条（病気休暇）

1. 労働者が業務外の傷病により引き続き7日以上欠勤する場合、医師の診断書を添えて病気休暇を申請することができる。
2. 病気休暇期間は、1回の傷病につき90日を限度とする。
3. 病気休暇期間中の賃金は、支給しない。

第32条（裁判員等のための休暇）

労働者が裁判員、裁判員候補者、又は証人として裁判所に出頭する場合、必要な期間、休暇を取得することができる。

第6章 賃金

第33条（賃金の構成）

労働者の賃金は、基本給、諸手当（家族手当、通勤手当、役職手当、技能・資格手当、精勤手当）、及び賞与とする。

第34条（基本給）

基本給は、労働者の職務内容、能力、経験等を考慮して決定する。

第35条（家族手当）

家族手当は、扶養する配偶者及び子がいる労働者に対して支給する。支給額は、配偶者に対して月額10,000円、子に対して1人あたり月額5,000円とする。

第36条（通勤手当）

通勤手当は、公共交通機関又は会社の定める方法により通勤する労働者に対して、その実費を支給する。ただし、1か月あたりの支給限度額は30,000円とする。

第37条（役職手当）

役職手当は、管理監督者又は特定の役職に任命された労働者に対して、その役職に応じて支給する。支給額は、別途定める役職手当支給規程による。

第38条（技能・資格手当）

技能・資格手当は、業務に必要な特定の技能又は資格を有する労働者に対して支給する。支給額は、別途定める技能・資格手当支給規程による。

第39条（精勤手当）

精勤手当は、1か月間無遅刻、無早退、無欠勤であった労働者に対して、月額5,000円を支給する。

第40条（割増賃金）

1. 時間外労働、休日労働、及び深夜労働に対しては、次の割増率で割増賃金を支給する。
 1. 時間外労働：1時間あたり、通常の労働時間の賃金の25%増
 2. 休日労働：1日あたり、通常の労働時間の賃金の35%増
 3. 深夜労働（午後10時から午前5時まで）：1時間あたり、通常の労働時間の賃金の25%増

2. 時間外労働が深夜労働となる場合は、前項第1号と第3号の割増率を合算して支給する。
3. 休日労働が深夜労働となる場合は、前項第2号と第3号の割増率を合算して支給する。

第41条(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算)

1年単位の変形労働時間制を採用する場合における賃金の精算については、別途定める。

第42条(代替休暇)

会社は、労働者が休日労働を行った場合において、その労働者の請求があるときは、当該休日労働に代わる休暇(代替休暇)を与えることができる。

第43条(休暇等の賃金)

1. 年次有給休暇期間中の賃金は、通常の賃金を支給する。
2. その他、無給とする。

第44条(臨時休業の賃金)

会社の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合、休業期間中の賃金を支給する。

第45条(欠勤等の扱い)

欠勤、遅刻、早退した時間については、その分の賃金を控除する。

第46条(賃金の計算期間及び支払日)

賃金の計算期間は、毎月1日から月末までとし、支払日は翌月の15日とする。ただし、支払日が土曜日、日曜日、又は休日にあたる場合は、その前営業日とする。

第47条(賃金の支払と控除)

1. 賃金は、通貨で直接労働者の口座に振り込んで支払う。
2. 会社は、法令に定めがある場合、又は労働者の同意がある場合、賃金から次のものを控除することができる。
 1. 所得税
 2. 住民税
 3. 社会保険料
 4. その他、会社が労働者との間で協定した事項

第48条(賃金の非常時払い)

労働者又はその収入によって生計を維持する者が、出産、疾病、災害、その他非常の場合に必要な費用を請求した場合、会社は、その必要な費用を支払う。

第49条(昇給)

会社は、労働者の能力、業績、会社の業績等を考慮して、毎年1回昇給を行うことがある。た

だし、会社の業績が著しく悪化した場合は、昇給を行わないことがある。

第50条（賞与）

会社は、労働者の能力、業績、会社の業績等を考慮して、年2回賞与を支給することがある。ただし、会社の業績が著しく悪化した場合は、賞与を支給しないことがある。

第7章 定年、退職及び解雇

第51条（定年等）

1. 労働者の定年は、満60歳とする。
2. 会社は、定年に達した労働者が希望し、かつ会社が認めた場合、65歳まで再雇用することがある。
3. 再雇用後の労働条件については、別途定める再雇用規程による。

第52条（退職）

1. 労働者が退職する場合は、退職日の1か月前までに会社に申し出るものとする。
2. 次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。
 1. 労働者が死亡したとき
 2. 労働者が定年に達したとき
 3. 労働者が期間を定めて雇用された場合において、その期間が満了したとき
 4. その他、労働契約が終了したとき

第53条（解雇）

1. 会社は、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合、解雇することがある。
 1. 勤務成績が著しく不良で、改善の見込みがないと認められるとき
 2. 職務上の義務に違反し、会社の信用を著しく傷つけたとき
 3. 会社の事業の縮小、その他やむを得ない事由により、人員削減が必要となったとき
 4. その他、労働契約を継続することができない重大な事由があるとき
2. 前項の規定により労働者を解雇する場合は、労働基準法第20条に基づき、30日以上前に予告をするか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準法第21条に該当する場合は、この限りでない。

第8章 退職金

第54条（退職金の支給）

会社は、勤続3年以上の労働者が退職した場合、退職金を支給する。

第55条（退職金の額）

退職金の額は、勤続年数、退職時の基本給、及び退職理由を考慮して決定する。具体的な計

算方法については、別途定める退職金規程による。

第56条(退職金の支払方法及び支払時期)

退職金は、退職日の翌月末日までに、労働者の指定する口座に振り込んで支払う。

第9章 無期労働契約への転換

第57条(無期労働契約への転換)

会社は、期間の定めのある労働契約を締結している労働者から、労働契約法の定めるところにより、無期労働契約への転換の申込みがあった場合、これを承諾する。

第10章 安全衛生及び災害補償

第58条(遵守事項)

会社及び労働者は、労働安全衛生法及び会社の定める安全衛生管理規程を遵守し、労働者の安全と健康の確保に努めなければならない。

第59条(健康診断)

1. 会社は、労働者に対して、労働安全衛生法に基づく定期健康診断を実施する。
2. 労働者は、会社の実施する健康診断を受けなければならない。
3. 健康診断の結果、異常が認められた場合、会社は、労働者の健康を保持するために必要な措置を講じることがある。

第60条(長時間労働者に対する面接指導)

会社は、時間外労働時間が一定時間を超えた労働者に対して、労働者の申し出に基づき、医師による面接指導を実施する。

第61条(ストレスチェック)

1. 会社は、労働者に対して、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを実施する。
2. 労働者は、会社の実施するストレスチェックを受けなければならない。
3. ストレスチェックの結果、高ストレス状態にあると認められた場合、労働者の申し出に基づき、医師による面接指導を実施する。

第62条(健康管理上の個人情報の取扱い)

会社は、労働者の健康診断結果、ストレスチェック結果等の健康管理上の個人情報について、個人情報保護に関する法律及び会社の定める個人情報保護規程に基づき、適正に管理する。

第63条(安全衛生教育)

会社は、労働者に対して、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育を実施する。労働者は、会

社の実施する安全衛生教育を受けなければならない。

第64条(災害補償)

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、労働者災害補償保険法に基づき、必要な補償を行う。

第11章 職業訓練

第65条(教育訓練)

会社は、労働者の能力開発のため、必要な教育訓練を実施することがある。労働者は、会社の指示する教育訓練を受けなければならない。

第12章 表彰及び制裁

第66条(表彰)

会社は、次の各号のいずれかに該当する労働者を表彰することがある。

1. 業務成績が優秀で、他の模範となる行為があったとき
2. 会社の信用を高め、又は会社の業績に貢献する行為があったとき
3. その他、会社が特に表彰するに値すると認めたとき

第67条(懲戒の種類)

労働者が次条に定める懲戒事由に該当する場合、会社は、次のいずれかの懲戒処分を行うことがある。

1. 譴責: 始末書を提出させ、将来を戒める。
2. 減給: 減給する。ただし、減給額は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期の賃金の10分の1を超えてはならない。
3. 出勤停止: 一定期間の出勤を停止する。
4. 降格: 役職を解き、下位の役職に降格させる。
5. 諭旨解雇: 退職を勧告し、労働者がこれに応じない場合は解雇する。
6. 懲戒解雇: 即時に解雇する。

第68条(懲戒の事由)

労働者が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は、前条に定める懲戒処分を行うことがある。

1. 正当な理由なく無断欠勤が7日以上に及ぶとき
2. 会社の指示・命令に違反し、業務を妨害したとき
3. 職務上の地位を利用して、不正な行為を行ったとき
4. 会社の信用を著しく傷つける行為を行ったとき
5. 会社内又は会社外で刑法犯に該当する行為を行い、有罪判決を受けたとき

6. その他、前各号に準ずる不適切な行為があったとき

第13章 公益通報者保護

第69条(公益通報者の保護)

会社は、労働者が会社の法令違反行為について、会社の定める内部通報窓口に通報した場合、公益通報者保護法に基づき、当該労働者を解雇その他不利益な取扱いをしない。

第14章 副業・兼業

第70条(副業・兼業)

1. 労働者は、勤務時間外において、会社に届け出ることなく、副業又は兼業を行うことができる。
2. 前項にかかわらず、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合は、会社の許可を得なければ、副業又は兼業を行うことができない。
 1. 会社の業務と競合する事業を行う場合
 2. 会社の信用を損なうおそれのある行為を行う場合
 3. 職務の遂行に支障をきたすおそれのある場合
 4. その他、会社が不適当と認める場合
3. 会社は、前項の許可の申請があった場合、速やかに審査を行い、その結果を労働者に通知する。

附則

1. この規則は、2014年4月1日から施行する。
2. この規則は、2017年4月1日から改定施行する。
3. この規則は、2020年4月1日から改定施行する。
4. この規則は、2025年2月1日から改定施行する。
5. この就業規則には下記規程が附属する。
 - 育児・介護休業等に関する規程
 - 慶弔見舞金規程
 - 国内出張旅費規程
 - 安全衛生管理規程
 - 通勤手当支給規程
 - 健康情報取扱規程